FUTURA
LAW

декабрь 2025

Анализ обозначения «AURA» в ЕС и США

01. Введение

Вы планируете зарегистрировать название для проекта, который включает методологию, образовательную платформу, фреймворки и потенциально издание книги.

Предмет анализа – словесное обозначение «AURA» (далее – «Обозначение»).

Территориальные пределы анализа:

- союзный уровень – ЕС (наднациональное образование в целом),
- каждое государство-участник ЕС со своими национальными базами товарных знаков и заявок на регистрацию,
- Соединенные Штаты Америки.

Цель анализа – оценить охраноспособность Обозначения, чтобы исключить или снизить риски получения отказа в регистрации товарного знака.

Особенность экспертизы в США: Ведомство может отказать из-за описательности/ложности, а также на основании более ранних знаков в случае тождества или степени сходства, близкой к тождеству, без возражения правообладателей. Поэтому риски могут реализоваться в США без активных действий заинтересованных лиц: по инициативе патентного ведомства. Кроме того, Ведомство отказывает при получении оппозиций со стороны заинтересованных лиц. Оппозиции подаются в течение 30 дней после публикации заявки.

Особенность рассмотрения заявок EUIPO: само по себе Ведомство не отказывает в регистрации на основании сходных знаков, а присылает ссылки на более ранние знаки Заявителю и правообладателям таких знаков. После этого заявка публикуется, и в течение 3 месяцев заинтересованные лица могут подать оппозицию против регистрации вашего знака.

Из-за этой особенности мы указываем потенциальные риски отказа, хотя по факту даже при наличии тождественных знаков регистрация возможна, если не будет подана оппозиция.

Анализ осуществляется в отношении следующих товаров и услуг[1]:

35	основной	бизнес-консалтинг, разработка и внедрение методологий, фреймворки и работа с продуктом.
41	основной	онлайн-обучение, образовательные программы, курсы, онлайн-университет.

[1] Каждый товарный знак регистрируется и защищается в отношении конкретных товаров и услуг одного из 45 классов Международной классификации товаров и услуг. Мы подобрали наиболее подходящие классы, исходя из понимания вашей деятельности.

02. Выводы по итогам анализа

По итогам проведения анализа сообщаем следующие выводы:

1. Выявлены **низкие** риски отказа в регистрации товарного знака по причине возможного введения потребителей в заблуждение, так как обозначение «AURA» не используется конкурентами в качестве названия схожих проектов бизнес-направленности.
2. Отмечаются **высокие** риски подачи третьими лицами оппозиций против предоставления правовой охраны обозначению «AURA» или получения уведомления от Ведомства США, так как поиск выявил около 19 зарегистрированных товарных знаков и заявок, похожих на слово «AURA», охраняемых в отношении товаров актуальных классов МКТУ (35 и 41).
3. В целях снижения вероятности получения оппозиций от третьих лиц мы рекомендуем подавать заявку с узким перечнем товаров и услуг, относящихся исключительно к вашей деятельности: методологии и фреймворки бизнес-направленности.
4. Также мы рекомендуем рассмотреть возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака «AURA» в графической обработке.

   Альтернативно, предлагаем рассмотреть возможность регистрации сочетания «AURA» + слово, например: «AURA.EDU» или «AURA CLUB».

   Несмотря на то, что элемент «EDU» или «CLUB» является слабым, он увеличивает количество различий с ранее зарегистрированными товарными знаками, что также снижает вероятность получения оппозиций от третьих лиц.

5. В случае получения оппозиций или противопоставлений со стороны Ведомства, мы рекомендуем провести переговоры с подавшими их компаниями с целью заключения соглашений о сосуществовании и получении писем-согласий на регистрацию товарного знака.

Более подробная информация о результатах анализа представлена ниже.

03. Вероятность регистрации

Таблица 1. Оценка вероятности успешной регистрации Обозначения, исходя из наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации и получения возражений (оппозиций) от третьих лиц[2] до выполнения наших рекомендаций.

Класс	Абсолютные основания (ложность, описательность, аморальность)	Относительные основания (получение оппозиций)	Общий итог до выполнения рекомендаций
35	высокая	низкая	низкая
41	высокая	низкая	низкая

Как итог, мы видим низкие риски отказа в регистрации товарного знака по абсолютным основаниям, а также высокие риски в виде сходных обозначений.

[2] Подробную информацию о направлениях анализа и содержании оснований для отказа вы можете найти в разделе (6) «Дополнительная информация» в конце отчёта.

04. Что делать

Таблица 2. Оценка вероятности успешной регистрации Обозначения, исходя из наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации и получения возражений (оппозиций) от третьих лиц после выполнения наших рекомендаций.

Класс	Общий итог до выполнения рекомендаций	Можно ли что-то сделать	Сложность выполнения рекомендаций	Общий итог после выполнения рекомендаций
35	низкая	да	средняя	средняя
41	низкая	да	средняя	средняя

Таблица 3. Рекомендации[3] для повышения вероятности регистрации, исходя из вашей готовности вносить изменения в Обозначение.

Если вы готовы вносить изменения	Если вы не готовы вносить изменения
Подача на регистрацию обозначения «AURA.EDU» или «AURA CLUB».	Корректировка перечня товаров и услуг.
Подача обозначения в графической обработке (логотип).	Переговоры с правообладателями для заключения соглашений о сосуществовании и получения писем-согласий.

05. Анализ

- Выводы по направлениям анализа

1. Оценка различительной способности (абсолютное основание).

Мы оцениваем риск отсутствия различительной способности как **низкий**.

Слово «AURA» не характеризует выбранный профиль направления услуг, является фантазийным и оригинальным по отношению к проверяемым услугам.

2. Оценка риска введения потребителей в заблуждение (абсолютное основание).

Мы оцениваем риск введения в заблуждение как **низкий**.

Слово «AURA» не указывает на какой-либо источник происхождения товаров и услуг, при этом поиск «AURA» не выявил использование данного слова другими компаниями для обозначения образовательных услуг, бизнес-коучинга, формирования методологий и

[3] Подробное описание каждой рекомендации вы можете найти в разделе (4) «Анализ».

фреймворков. Не обнаружено использования по схожим направлениям деятельности, которые бы свидетельствовали о возможном введении потребителя в заблуждение.

3. Поиск и анализ более ранних обозначений (относительное основание)[4].

Высокие риски получения возражений от третьих лиц сосредоточены на ТЗ и заявках №1-18 и 36 в Таблице, так как они включают в себя либо словесный элемент «AURA», тождественный Обозначению, либо сходные с ним обозначения, зарегистрированные или поданные на регистрацию для обучения или рекламы.

ТЗ № 1: права на этот товарный знак принадлежат не частной компании, а публично-правовому образованию, одному из административных регионов Франции (*Регион Овернь — Рона — Альпы (Région Auvergne-Rhône-Alpes*). Использования товарного знака не обнаружено. На практике, маловероятна подача оппозиции против схожей заявки подобными субъектами.

ТЗ № 2: используется компанией, распространяющей бытовые инженерные системы (ссылка); последние сведения об использовании обозначения датированы 2017 г.

ТЗ № 3: используется компанией, продвигающей welness-товары (ссылка).

ТЗ № 4: используется компанией, организующей круизы. «AURA» — это название круизного лайнера.

ТЗ № 5: зарегистрирован на частного предпринимателя, оказывающего услуги по уходу за домом и садом (ссылка).

ТЗ № 6: компания в Дании, занимающаяся установкой солнечных панелей (ссылка).

ТЗ № 7: используется крупной текстильной компанией (ссылка).

ТЗ № 8: приложение для онлайн-экскурсий по музеям (ссылка).

ТЗ № 9: CRM-система (ссылка).

ТЗ № 10: инструменты для металлообработки (ссылка).

ТЗ № 11: книжное издательство (ссылка) – использование не обнаружено.

ТЗ № 12: один из крупнейших агро-производителей в Испании (ссылка).

Заявка № 13: IT-сервис и консультирование (ссылка).

Заявка № 14: Дизайн и производство одежды (ссылка).

ТЗ и заявки № 15-18: использование не обнаружено.

ТЗ № 36: IT-компания, предоставляющая данные для формирования моделей (ссылка).

Несмотря на тот факт, что деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков не всегда связана исключительно с бизнес-консультированием, обучением, риски получения оппозиций от приведенных компаний сохраняются.

Кроме того, существует вероятность получения оппозиций от правообладателей иных товарных знаков. В таблице для примера отражены товарные знаки, представляющие наибольшие риски, однако их перечень не является исчерпывающим.

В то же время наличие широкого перечня приведенных товарных знаков свидетельствует также о том, что их правообладатели допускают сосуществование между собой. В связи с этим мы полагаем, что при указании узкого перечня товаров и услуг есть вероятность «разойтись» с существующими регистрациями и успешно получить охрану для обозначения.

[4] Сходные обозначения представлены в Таблице 4 в разделе (5) «Сходные обозначения».

- Рекомендации

Если вы готовы вносить изменения в Обозначение	
Подача на регистрацию обозначения «AURA.EDU» или «AURA CLUB».	Подача на регистрацию обозначения «AURA.EDU» или «AURA CLUB» увеличивает количество различий между обозначением и ранее зарегистрированными товарными знаками и заявками, поданными на регистрацию, что снижает вероятность получения оппозиций от сторонних компаний.
Подача обозначения в графической обработке (логотип).	Наличие большого числа зарегистрированных обозначений «AURA» в том числе может свидетельствовать о *размытии* восприятия потребителя. Так, нет точных ассоциаций aura-конкретный производитель, ввиду большого числа регистраций. Именно поэтому выделяющийся логотип с большей долей вероятности будет успешно зарегистрирован, так как степень его отличия нивелирует сходство с остальным потоком обозначений.

Если вы не готовы вносить изменения в Обозначение	
Корректировка перечня товаров и услуг.	При подаче заявки мы рекомендуем указать только узкоспециализированные позиции, которые относятся к вашей деятельности, а именно сделать акцент на игры. Уточнение должно касаться каждой заявленной позиции, чтобы очертить сегмент рынка и снизить риск получения возражения от компаний, которые работают в ином сегменте.
Переговоры с лицами, подавшими оппозиции, для получения писем-согласий.	В случае получения возражений от компаний выявленных товарных знаков мы рекомендуем не спешить переходить к активной стадии противостояния, а вступить с компаниями в переговоры для заключения соглашения о сосуществовании, где установить пределы использования товарного знака на рынке, и получения письма-согласия.

FUTURA LAW

06. Сходные обозначения

Таблица 4. Тождественные или сходные товарные знаки и заявки.

Высокий риск	Правообладатель сходного обозначения (ЕС) с высокой долей вероятности подаст возражение против регистрации Обозначения в качестве товарного знака. USPTO с высокой долей вероятности противопоставит приведённое в таблице обозначение из-за тождества или сходства до степени смешения по фонетическому, смысловому, графическому критериям и однородности товаров и услуг.
Средний риск	Правообладатель сходного обозначения (ЕС) с вероятностью 50:50 подаст возражение против регистрации Обозначения в качестве товарного знака. USPTO с вероятностью 50:50 противопоставит приведённое в таблице обозначение из-за ощутимого сходства по фонетическому, смысловому, графическому критериям и однородности товаров и услуг.
Низкий риск	Правообладатель сходного обозначения (ЕС) с низкой долей вероятности подаст возражение против регистрации Обозначения в качестве товарного знака. USPTO с низкой долей вероятности противопоставит приведённое в таблице обозначение из-за минимального сходства по фонетическому, смысловому, графическому критериям и однородности товаров и услуг.

«AURA»: Проверка в ЕС

№	Изображение, номер и дата регистрации или приоритета, правообладатель	Товары и услуги
1.	AURA Регистрация во Франции № 4276517 Регистрация от 11.08.2017	35: Реклама ; управление коммерческими делами ; коммерческое администрирование ; презентация продуктов на любых средствах связи для розничной торговли ; организационные консультации и управление бизнесом ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях ; реклама в интернете в компьютерной сети ; аренда рекламного времени на любых средствах связи ; публикация рекламных текстов ; аренда рекламных площадей ; показ рекламных объявлений ; связи с общественностью ; аудит компаний (бизнес-анализ).

		41: Образование ; обучение ; развлечения ; спортивные и культурные мероприятия ; развлекательная информация ; образовательная информация ; профессиональная переподготовка ; книгоиздание ; предоставление книг взаймы ; организация конкурсов (образовательных или развлекательных) ; организация и проведение симпозиумов ; организация и проведение конференций ; организация и проведение конгрессов ; организация выставок в культурных или образовательных целях ; бронирование мест для выступлений ; Электронная публикация книг и периодических изданий в интернете; микроиздание.
2.	AURA Регистрация в Латвии № M 41 739 Регистрация от 20.08.1998	35: реклама; ведение сделок; услуги, связанные с продвижением выхода товаров; исследование рынка; управление предприятиями 41: организация спортивных и культурных мероприятий; воспитание, обучение; развлечения
3.	AURA Регистрация в ЕС № 011454782 Регистрация от 23.05.2013	35: Образование, преподавание, тренинги, курсы
4.	AURA Регистрация в Германии № 30076786; Регистрация в WIPO № 757755 Регистрация от 17.04.2001 Регистрация от 25.11.2000	41: образование; обучение; развлечения; спортивные и культурные мероприятия.
5.	Aura Регистрация в Германии № 302019239769 Регистрация от 10.02.2020	41: Информация о мероприятиях [развлекательных]; Проведение живых выступлений в развлекательных целях; Специальные мероприятия; развлекательных мероприятий в прямом эфире; организация развлекательных мероприятий; Организация культурных мероприятий; Развлекательные программы в прямом эфире; Организация живых выступлений.

6.	AURA Регистрация в Дании № VR 2014 00205 Регистрация от 28.01.2014	35: Реклама и промо-деятельность, помощь в управлении бизнесом и бизнес-администрировании, помощь в выполнении офисных задач; Бизнес-администрирование и маркетинг энергетических, электро-, тепло-, холодо- и теплоэнергетических установок; 41: образовательная деятельность.
7.	AuRa Регистрация в Германии № 302011010519 и № 302023113304 Регистрация от 07.04.2011 и 27.10.2023	35: Реклама; Управление бизнесом; Корпоративное управление; Офисная работа. 41: Мероприятие и проведение семинаров [Обучение]; Мероприятие и проведение семинаров; Обучение прикладной технике в области механической обработки; Обучение прикладной технике в области применения инструмента
8.	aura Регистрация в ЕС № 018021460 Регистрация от 20.07.2019	35: Реклама и пиар; консультации по стратегиям рекламной коммуникации; разработка рекламных материалов; содействие проведению деловых операций в конкретных местах через Интернет с помощью беспроводных сетей, а также платформ и приложений; услуги по анализу рынка; моделирование для рекламы или стимулирования продаж; предоставление коммерческой и деловой контактной информации; аренда рекламных площадей; аренда рекламного времени в средствах массовой информации; написание сценариев для рекламных целей; поисковая оптимизация для стимулирования продаж; обновление и сопровождение данных в компьютерных базах данных. 41: образовательная информация; развлекательная информация; развлекательные услуги; онлайн-публикация электронных книг и журналов; организация конкурсы [образовательные или развлекательные]; организация выставок в культурных или образовательных целях; планирование вечеринок [развлекательных]; презентация живых выступлений; публикация энциклопедий, книг, информационных бюллетеней, газеты, журналы, сборники, рекламные каталоги, справочники, электронные путеводители, каталогизации и брошюры (кроме рекламных текстов) на всех видах носителей, включая электронные носители; Публикация текстов, отличных от рекламных текстов; Услуги преподавателя; Образовательные услуги; Услуги по обучению и переподготовке; написание

		текстов; Онлайн-публикация электронных книг и журналов.
9.	Регистрация в ЕС № 011838331 Регистрация от 27.05.2015	35: Реклама, в частности, телевизионная реклама, онлайн-реклама в компьютерных сетях, реклама в Интернете для других лиц; услуги рекламных агентств; распространение образцов; стимулирование продаж (для других), связи с общественностью; маркетинговые исследования, в том числе, в частности, для других, в цифровых сетях; услуги по исследованию и анализу рынка; услуги по управлению бизнесом; консультационные услуги, связанные с рекламой и маркетингом; консультации по управлению бизнесом и организации бизнеса, в частности, разработка бизнес-концепций; консультации по управлению бизнесом и консалтинговые услуги; бизнес-консультации и консультационные услуги по бизнесу; бизнес-консалтинг; организация торговых и экономических контактов, в том числе через Интернет. 41: публикация печатной продукции, книг, газет и/или периодических изданий (кроме как в рекламных целях); публикация газет, периодических изданий и книг, а также печатных учебных и информационных материалов (кроме как в рекламных целях) в электронном виде и/или в Интернете; прокат печатных изданий; онлайн-публикация печатной продукции (кроме рекламных целей); организация и проведение конференций, конгрессов, концертов и симпозиумов, семинаров, учебных курсов, инструктивных и лекционных мероприятий (в культурных или просветительских целях), организация выставок в культурных целях, организация развлекательных шоу.
10.	AURA Регистрация в WIPO № 1812083 Регистрация от 06.02.2024	35: полный перечень, лимитированный для металлорежущих инструментов 41 Организация и проведение мастер-классов [тренингов]; организация и проведение семинаров; обучение техническому применению в области механической обработки; обучение техническому применению в области применения инструмента.
11.	AURÂ	35: презентация продукции с использованием любых средств связи для розничной торговли; розничная, оптовая или онлайн-продажа производных товаров (одежды, аксессуаров), продвигающих сообщения бренда AURÂ.

	Регистрация в WIPO № 4552768 Регистрация от 12.10.2019	41: обучение; организация и проведение конференций.
12.	aura Регистрация в Испании № M3095431 Регистрация от 13.02.2014 (нет сведений о продлении)	35: услуги по импорту-экспорту; розничная торговля; продажа через глобальные компьютерные сети.
13.	AURA Заявка в ЕС № 019228484 Заявка от 05.08.2025	35: Электронная обработка заказов; Управление запасами; Маркетинг; Услуги по управлению бизнесом на основе корпоративной архитектуры с упрощенной интеграцией и автоматизированными рабочими процессами.
14.	Aura Заявка во Франции № 5193058 Заявка от 27.10.2025	35: Реклама ; управление, организация и администрирование деловых операций ; офисная работа ; услуги прямой почтовой рассылки ; услуги по подписке на газеты для третьих лиц ; услуги по подписке на телекоммуникационные услуги для третьих лиц ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях ; онлайн-реклама в компьютерной сети ; аренда рекламного времени на любых средствах связи ; публикация рекламных текстов ; аренда рекламных площадей ; показ рекламных объявлений ; консультации по коммуникациям (реклама) ; связи с общественностью ; консультации по коммуникациям (связи с общественностью) ; аудит компаний (бизнес-анализ) ; услуги коммерческого посредничества; 41: образование ; обучение ; развлечения ; спортивные и культурные мероприятия ; предоставление информации о развлечениях ; предоставление информации об образовании ; профессиональная переподготовка ; предоставление возможностей для отдыха ; издание книг ; организация и проведение конференций ; организация и проведение конгрессов ; организация выставок в культурных или образовательных целях ;

		электронное издание книг и периодических изданий в интернете.
15.	aura Заявка в Бенилюкс № 1535606 Заявка от 25.10.2025	35: онлайн маркетинг
16.	AURA Регистрация во Франции № 4276882 Регистрация от 18.11.2016	41: обучение; развлечения
17.	AURA Заявка в Португалии № 050000757347 Заявка от 18.11.2025	35: рекламные услуги; рекламные и маркетинговые услуги
18.	aur@ Регистрация в Бенилюкс № 675114 Приоритет от 20.07.2000	35: Реклама, включая услуги рекламного агентства; коммерческие вопросы, а именно организационные и экономические консультации по бизнесу; оценка бизнеса и экспертиза; Организация ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; подготовка статистика; Деловая информация; Обработка рынка, исследования и анализ; опрос общественного мнения.
19.	aura Регистрация во Франции № 5000568 Регистрация от 16.02.2024	41: персональный брендинг руководителей, а именно персональный коучинг [обучение] ; коучинг (обучение) и обучение руководителей.

20.	aura Регистрация в Испании № M4284367 Регистрация от 31.10.2025	35: реклама; управление; организация и администрирование коммерческого бизнеса; офисная работа.
21.	AURA Заявка в ЕС № 019286692 Приоритет от 04.12.2025	35: помощь в деловых вопросах, управление стратегическим обслуживанием; Реклама, маркетинг и продвижение; Стратегическое обслуживание по почте; Консультации в области закупок товаров и услуг; Консультации по торговым сделкам; Управленческий консалтинг; Заключение и посредничество в торговых сделках с третьими лицами. 41: образование, развлечения и спортивные мероприятия; Издательские услуги, репортажи и написание текстов; Коучинг; Коучинг в отношении финансов; персональный Коучинг [образование]; Коучинг в сфере экономики и управления; Повышение квалификации.
22.	AURA Заявка в ЕС № 019256858 Заявка от 18.11.2025	35: Услуги цифровой рекламы в области инструмента потребительского таргетинга для показа рекламы с использованием данных об аудитории и аналитики.
23.	AURA Регистрация во Франции № 4912578 Регистрация от 03.03.2023	41: консультационные услуги по организации вечеров и вечеринок, развлечения-организация праздничных вечеров.
24.	AURA Заявка в Испании № M4334401 Заявка от 23.08.2025	35: услуги по розничной онлайн-продаже электронных приборов и компьютерных товаров

25.	AURA Регистрация в WIPO № 423669 Регистрация от 15.10.2012	35: информация об отдыхе; информация о развлечениях.
26.	AURA Регистрация в ЕС № 018715513 и 008220915; Регистрация в Германии № 302009008581 и 302009008580 Регистрация от 30.11.2023 и 05.04.2010; 29.07.2009 и 04.08.2009	35: услуги оптовой и розничной торговли через Интернет в области машин, инструментов и изделий из металла; онлайн-услуги или услуги по доставке по каталогу в области машин, инструментов и изделий из металла
27.	ĀURA Регистрация в ЕС № 018596560 Регистрация от 18.12.2023	35: Услуги по управлению данными; Услуги по управлению данными для использования при удалении имен физических лиц и личной информации со сторонних веб-сайтов, онлайновых публичных баз данных и брокеров данных.

Обнаружено большое число заявок и знаков, не относящихся к однородным услугам 35 и 41 класса.
Это означает, однако, что стоит внимательно подойти к формированию перечня.
Вот некоторые из обозначений:

28.	 Регистрация во Франции № 4497861 Регистрация от 03.05.2019	41: перечень услуг по данному классу, связанный исключительно с животными
29.	AURA Регистрация в ЕС № 019102824 Регистрация от 08.10.2025	35: розничные услуги, связанные с ювелирными изделиями; Онлайн-розничные услуги, связанные с ювелирными изделиями.

30.	AURA Регистрация в ЕС № 018740901 Регистрация от 27.11.2014	41: кинопроизводство; фотография
31.	AURA Регистрация в ЕС № 006932479 Регистрация от 30.12.2022	35: услуги по финансовому аудиту и бухгалтерскому учету.
32.	AURA Регистрация в Венгрии № 247905 Регистрация от 14.10.2025	35: Розничные услуги, онлайн-торговля относящаяся к следующим товарам: драгоценные камни, жемчуг и драгоценные металлы, включая их имитации.
33.	AURA Заявка в Италии № 2023000105447 Заявка от 10.07.2023	35: Продажи услуг в области фотоэлектрических систем и энергетики
34.	AURA Регистрация во Франции № 4873715 Регистрация от 09.12.2022	35: консультации, сбор и обработка данных в области медицины
35.	AURA Регистрация во Франции № 018198232 Регистрация от 16.07.2020	35: консультации по кадровым вопросам и подбор персонала

«AURA»: Проверка в США

№	Изображение, номер и дата регистрации или приоритета, правообладатель	Товары и услуги
36.	AURA Заявка № 99418786 Приоритет: 29/09/2025	35: Консалтинг по управлению бизнесом и консультационные услуги для спортивной индустрии; консалтинг по управлению бизнесом и консультационные услуги для медиаиндустрии; консалтинг по управлению бизнесом и консультационные услуги для индустрии развлечений; услуги по анализу бизнес-данных в области идентификации пользователей и потребительского поведения; маркетинговые услуги, связанные с предоставлением аналитики и информации о взаимодействии с брендом и программы идентификации пользователей; услуги бизнес-консалтинга в области идентификации клиентов, продвижения и стратегий вовлечения.
37.	AURA Заявка № 99165874 Приоритет: 01/05/2025	41: Образовательные услуги, а именно проведение занятий, семинаров, конференций и практикумов в области искусственного интеллекта и распространение учебных материалов, в связи с этим.
38.	AURA Регистрация № 6240726 Регистрация: 05/01/2021	35: Услуги онлайн-магазина розничной торговли ювелирными изделиями; услуги розничного магазина розничной торговли ювелирными изделиями
39.	AURA Заявка № 98439870 Приоритет: 08/03/2024	35: Услуги цифровой рекламы в области инструмента потребительского таргетинга для показа рекламы с использованием данных об аудитории и аналитики
40.	AURA Регистрация № 7452457 Регистрация: 23/07/2024	41: организация выставок развлекательного характера в мультимедийных средах временного характера, а именно мультимедийных шоу в помещениях для улучшения архитектурных особенностей зданий.; мультимедийные и развлекательные услуги, а именно, производство мультимедийного развлекательного контента, а именно визуальных эффектов, видеофайлов, аудиофайлов и графических файлов, специальных эффектов для фильмов, 2d и 3d анимации, физического моделирования, эффектов для кино с процедурной обработкой изображений, световых эффектов, звуковых эффектов и музыки для мультимедийных шоу в помещении, чтобы улучшение архитектурных особенностей зданий; развлечения, а именно подготовка

		световых, звуковых и видеоэффектов для других пользователей с целью проведения мультимедийного шоу в помещении для улучшения архитектурных особенностей зданий.
41.	AURA Регистрация № 6422734 и 6280053 Регистрация: 30/04/2019	35: запись, транскрипция, составление, компиляция или систематизация письменных сообщений и записей, а также сбор математических или статистических данных - все это для целей бизнеса и распространения продукции; управление компьютерными файлами; услуги по вводу и обработке компьютерных данных; информация о потребителях на местах технологии блокчейн; бизнес-консультации; коммерческое администрирование лицензирования товаров и услуг других компаний; услуги по управлению бизнесом, а именно управление логистикой для других в сфере криптовалют
42.	AURA Регистрация № 3966638 Регистрация: 24/05/2011	35: Аудит финансовой отчетности; аудит финансовых отчетов; и консультационные услуги по финансовому учету.

Обнаружено большое число заявок и знаков, не относящихся к однородным услугам 35 и 41 класса.
Это означает, однако, что стоит внимательно подойти к формированию перечня.
Вот некоторые из обозначений:

43.	AURA Заявка № 98943426 Приоритет: 07/01/2025	35: Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям в области ношения наушников и сопутствующих аксессуаров и устройств; предоставление информации о потребительских товарах, касающихся затычек для ушей, наконечников для ушей, наушников и гарнитур
44.	AURA Заявка № 99030284 и 99030359 Приоритет: 05/02/2025	35: Менеджмент профессиональных спортсменов; агентства по подбору кадров для профессиональных спортсменов; консультации по управлению бизнесом, стратегическому планированию и бизнес-консультированию профессиональных спортсменов
45.	aura Заявка № 99234805 и 99234801 Приоритет: 14/06/2025	35: Предоставление информации потребителям и связанных с этим новостей в области продуктов из каннабиса, услуг по выращиванию каннабиса, генетики каннабиса, штаммов каннабиса, меню продуктов из каннабиса и месторасположения аптек по продаже каннабиса.

07. Дополнительная информация

- ## Направления анализа

1. Оценка различительной способности (абсолютное основание).

Обозначение должно быть оригинальным и выделять товары и услуги в вашем сегменте рынка. Невозможно зарегистрировать обозначение, которое вошло во всеобщее употребление (например, «магазин» или «аптека» – такие слова могут использовать все) или представляет собой характеристику товаров или услуг: указывает на вид, свойства, назначение товаров или услуг.

При отсутствии графической доработки или доказательств приобретенной различительной способности Ведомство исключает описательные элементы из объема правовой охраны (если элементы не являются доминирующими в составе обозначения) или отказывает в регистрации (если элементы доминируют).

2. Оценка риска введения потребителей в заблуждение (абсолютное основание).

Введение в заблуждение возникает, когда обозначение может обмануть потребителя или заставить его ошибиться. Например, указано «from Italy», а товар производится в ОАЭ.

3. Поиск и анализ более ранних обозначений (относительное основание).

Препятствием для регистрации могут стать не только буквально совпадающие (тождественные) товарные знаки или заявки, но и сходные до степени смешения – по фонетическому, смысловому и графическому критериям, а также однородности товаров и услуг.

Экспертиза EUIPO не занимается поиском более ранних обозначений и оценивает охраноспособность только по абсолютным основаниям. В регистрации товарного знака не может быть отказано на основании вывода эксперта о схожести знаков без поступления возражений со стороны правообладателей сходных товарных знаков. Таким образом, обозначенные в отчёте риски могут реализоваться в ЕС только при условии активных действий правообладателей сходных товарных знаков через возражения в рамках периода оппозиции или после регистрации товарного знака.

Эксперт EUIPO напрямую не уведомляет правообладатель сходных товарных знаков о поданной заявке. Заинтересованные лица самостоятельно[5] отслеживают информацию о вновь поданных заявках в официальном вестнике опубликованных товарных знаков ЕС. Соответственно, риск получения возражения со стороны заинтересованного лица снижается, если компании не проводят систематические мониторингии вновь поданных заявок на регистрацию EUTM.

Экспертиза USPTO наоборот, аналогично Российскому ведомству уведомляет правообладателя сходных товарных знаков о поданной заявке.

- ## Дисклеймер

Поиск тождественных или сходных товарных знаков и заявок проводился по официальным базам товарных знаков и заявок США и ЕС и каждого государства-участника ЕС, и в актуальных на дату подготовки отчёта. В поиске были учтены зарегистрированные товарные знаки и поданные заявки на эту дату.

[5] Правообладателей могут получать информацию самостоятельно, от внутренних юристов или от привлечённых консультантов, осуществляющих регулярные мониторинги сходных товарных знаков и заявок в ЕС.

При проведении анализа не учитываются заявки, пользующиеся правом конвенционного приоритета в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, а также заявки, по которым может быть испрошен выставочный приоритет и которые могут поступить в патентное ведомство позднее даты проведения поиска.

Несмотря на тщательность, с которой проводится анализ, полная чистота результатов поиска не может быть гарантирована на дату проведения анализа в связи с техническими особенностями официальных баз: данные обновляются с задержкой от нескольких дней до одного месяца – в зависимости от страны регистрации товарного знака.

Наши выводы и рекомендации основаны на многолетнем опыте, правилах и положениях оценки сходства обозначений. Тем не менее, выводы и рекомендации нельзя рассматривать как гарантию успешной регистрации, поскольку развитие событий всегда зависит от желания правообладателя или его юриста подать возражение.